Chính sách nghỉ phép năm (phiên bản 2023)

Phiên bản: 1.0 | Ngày hiệu lực: 01/01/2023 | Hết hiệu lực: 31/12/2023 | Đơn vị ban hành: Phòng Nhân sự (giả định)

1. Thông tin kiểm soát tài liệu

Mục	Nội dung
Mã tài liệu	SYN-D03a
Đơn vị sở hữu	Phòng Nhân sự (giả định)
Người phê duyệt	Giám đốc Nhân sự
Đối tượng áp dụng	Nhân viên chính thức của công ty; nhân viên thử việc và thực tập sinh không thuộc đối tượng hưởng phép năm
Phân loại	Nội bộ
Trạng thái hiệu lực	Đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2024 (áp dụng đến hết ngày 31/12/2023)
Chu kỳ rà soát	Hằng năm
Thời gian áp dụng	Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
Ghi chú	Tài liệu giả lập để kiểm thử, không phải chính sách VSF đã xác nhận

Đây là phiên bản 2023 của Chính sách nghỉ phép năm. Phiên bản này đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023 và chỉ dùng để tra cứu cho các kỳ nghỉ phát sinh trong thời gian phiên bản còn hiệu lực. Từ ngày 01/01/2024, nhân sự áp dụng phiên bản kế tiếp của chính sách này.

2. Mục đích và phạm vi

2.1 Mục đích

Chính sách này quy định số ngày phép năm có lương, cách tính thâm niên, cách đăng ký, phê duyệt và sử dụng phép năm, cùng điều kiện chuyển phép sang năm sau. Mục tiêu là bảo đảm quyền nghỉ ngơi của nhân viên, đồng thời giúp quản lý sắp xếp công việc chủ động và công bằng giữa các thành viên trong đội.

2.2 Phạm vi và đối tượng áp dụng

Chính sách áp dụng cho nhân viên chính thức của công ty tại mọi văn phòng. Nhân viên thử việc và thực tập sinh không thuộc đối tượng của chính sách này; quy định dành cho nhân viên thử việc nằm trong Chính sách thử việc. Chính sách chỉ điều chỉnh phép năm có lương; các loại nghỉ khác do pháp luật lao động và văn bản riêng quy định.

2.3 Căn cứ và tài liệu liên quan

- Bộ luật Lao động 2019 (45/2019/QH14): quy định pháp luật về nghỉ hằng năm, là mức tối thiểu mà chính sách này phải bảo đảm.
- Nội quy lao động: nguyên tắc chung về giờ làm việc, vắng mặt và xử lý vi phạm.
- Chính sách thử việc: quyền lợi của nhân viên trong thời gian thử việc.

2.4 Hiệu lực của phiên bản

Phiên bản này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Kỳ nghỉ bắt đầu sau ngày 31/12/2023 không áp dụng phiên bản này.

3. Định nghĩa và thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa dùng trong chính sách này
Phép năm	Số ngày nghỉ có hưởng lương mà nhân viên chính thức được hưởng trong một năm phép.
Năm phép	Khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm.
Nhân viên chính thức	Nhân sự đã hoàn thành thử việc và có hợp đồng lao động chính thức.
Nhân viên thử việc	Nhân sự đang trong thời gian thử việc theo Chính sách thử việc.
Ngày làm việc	Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, không kể ngày nghỉ lễ theo lịch công ty công bố.
Thâm niên	Thời gian làm việc liên tục tại công ty, tính từ ngày bắt đầu làm việc đến ngày 01/01 của năm phép, chỉ lấy số năm đủ.
HR Portal	Cổng thông tin nhân sự nội bộ, nơi nhân viên đăng ký nghỉ phép, theo dõi số dư và kết quả phê duyệt.
Ngày phép chuyển	Số ngày phép năm chưa dùng hết được đưa sang năm phép kế tiếp theo điều kiện của chính sách.
Nửa ngày phép	Nghỉ một buổi sáng hoặc một buổi chiều, tính bằng 0,5 ngày phép và tương ứng khoảng 4 giờ làm việc.

4. Vai trò và trách nhiệm

Vai trò	Trách nhiệm chính	Ghi chú
Nhân viên chính thức	Theo dõi số dư phép, đăng ký đúng thời hạn, bàn giao công việc trước khi nghỉ.	Chịu trách nhiệm chính về đăng ký.
Quản lý trực tiếp	Xem xét và phê duyệt mọi đơn nghỉ phép của thành viên trong đội, sắp xếp người thay thế, bảo đảm công việc không bị gián đoạn.	Phản hồi trên HR Portal.
Trưởng phòng	Xem xét khi lịch nghỉ giữa các thành viên xung đột hoặc khi quản lý trực tiếp không thể phê duyệt.	Phối hợp với Phòng Nhân sự.
Phòng Nhân sự	Cập nhật số dư phép, giải đáp thắc mắc, lưu hồ sơ và xử lý khiếu nại.	Là đơn vị sở hữu chính sách.

5. Số ngày phép năm

5.1 Mức hưởng

Mỗi nhân viên chính thức được hưởng 10 ngày phép năm có lương.

Phép năm là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Số ngày phép của một năm phép được ghi nhận vào ngày 01/01 hằng năm và hiển thị trên HR Portal; nhân viên có thể tự kiểm tra số dư bất cứ lúc nào.

5.2 Tính theo tỷ lệ trong năm đầu

Nhân viên trở thành nhân viên chính thức giữa năm phép được hưởng phép theo tỷ lệ số tháng còn lại. Tháng trở thành nhân viên chính thức được tính đủ nếu ngày đó nằm ở nửa đầu tháng; nếu nằm ở nửa sau tháng thì tính từ tháng kế tiếp. Kết quả được làm tròn xuống đến 0,5 ngày.

Ví dụ 1. Nhân viên trở thành nhân viên chính thức từ ngày 01/07, còn 6 tháng trong năm phép. Số phép được hưởng bằng 10 ngày nhân 6 chia 12, tương đương 5 ngày phép. Ví dụ 2. Nhân viên trở thành nhân viên chính thức từ ngày 20/07, thuộc nửa sau tháng nên tính từ tháng 8, còn 5 tháng. Số phép bằng 10 ngày nhân 5 chia 12, làm tròn xuống thành 4 ngày phép.

5.3 Cách tính ngày nghỉ

Chỉ những ngày làm việc nằm trong kỳ nghỉ mới bị trừ vào phép năm. Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo lịch công ty công bố không bị trừ. Nhân viên có tên trong phân công làm việc từ xa vào thứ Bảy mà xin nghỉ vào ngày đó phải thống nhất với quản lý về việc bù nghỉ; thứ Bảy không thuộc phân công thì không cần xin nghỉ. Nhân viên được nghỉ nửa ngày, mỗi lần trừ 0,5 ngày phép.

6. Thâm niên công tác

Nhân viên có thâm niên từ 5 năm trở lên được cộng thêm 1 ngày phép cho mỗi 5 năm làm việc liên tục.

Thâm niên được xác định vào ngày 01/01 của năm phép và chỉ tính số năm đủ, không làm tròn lên. Số ngày cộng thêm là phần bổ sung vào mức phép năm cơ bản và được ghi nhận cùng lúc với phép năm của năm đó. Bảng dưới đây cho biết số ngày cộng thêm theo số năm thâm niên đủ:

Số năm thâm niên đủ	Số ngày cộng thêm	Ghi chú
Dưới 5 năm	0 ngày	Chỉ hưởng mức phép năm cơ bản
Từ 5 đến dưới 10 năm	1 ngày	Một lần cộng
Từ 10 đến dưới 15 năm	2 ngày	Hai lần cộng
Từ 15 đến dưới 20 năm	3 ngày	Ba lần cộng
Từ 20 năm trở lên	4 ngày	Tiếp tục cộng thêm 1 ngày cho mỗi 5 năm đủ

Ví dụ. Nhân viên có 7 năm thâm niên đủ vào ngày 01/01 được cộng thêm 1 ngày phép, tổng cộng 11 ngày phép năm. Nhân viên có 4 năm 11 tháng thâm niên chưa được cộng thêm ngày nào vì chưa đủ 5 năm.

7. Quy định sử dụng

7.1 Đăng ký và thời hạn báo trước

Phép năm phải được đăng ký trước ít nhất 3 ngày làm việc. Phép năm không sử dụng hết được chuyển tối đa 3 ngày sang năm sau.

Việc đăng ký được thực hiện trên HR Portal, nêu rõ ngày nghỉ, loại nghỉ và người thay thế. Thời hạn báo trước tính theo ngày làm việc, không tính ngày nộp đơn, ngày nghỉ đầu tiên, ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Ví dụ, nhân viên muốn nghỉ vào thứ Sáu cần gửi đơn chậm nhất vào thứ Hai của tuần đó. Nhân viên muốn nghỉ vào thứ Hai cần gửi đơn chậm nhất vào thứ Ba của tuần trước, vì thứ Bảy và Chủ nhật không được tính.

7.2 Phê duyệt

Mọi đơn nghỉ phép do quản lý trực tiếp phê duyệt trên HR Portal. Quản lý có quyền đề nghị nhân viên lùi hoặc chia lại kỳ nghỉ khi có công việc quan trọng đã được lên kế hoạch từ trước; đề nghị này phải nêu lý do và không được kéo dài bất hợp lý quyền nghỉ của nhân viên.

7.3 Chuyển phép sang năm sau

Phép năm không sử dụng hết được chuyển tối đa 3 ngày sang năm sau. Số ngày phép chuyển phải được sử dụng trong năm phép kế tiếp và không được chuyển tiếp lần thứ hai. Phần vượt quá số ngày được chuyển không còn giá trị sử dụng. Chính sách này không có cơ chế thanh toán bằng tiền cho ngày phép chưa dùng, trừ trường hợp pháp luật lao động có yêu cầu.

Ví dụ. Cuối năm nhân viên còn 4 ngày phép chưa dùng. Nhân viên được chuyển 3 ngày sang năm sau; ngày phép còn lại không còn giá trị sử dụng.

8. Đối tượng không áp dụng

Nhân viên thử việc không được nghỉ phép năm, xem Chính sách thử việc.

Thực tập sinh không thuộc đối tượng hưởng phép năm theo chính sách này. Việc nghỉ của thực tập sinh do đơn vị tiếp nhận và Phòng Nhân sự thống nhất theo thỏa thuận thực tập.

9. Quy trình đăng ký nghỉ phép

1. Kiểm tra số dư phép trên HR Portal, gồm phép của năm hiện tại, số ngày cộng thêm theo thâm niên và số ngày phép chuyển (nếu có).
2. Thống nhất sơ bộ thời gian nghỉ và người thay thế với quản lý trực tiếp và đồng nghiệp trong đội.
3. Đăng ký nghỉ phép trên HR Portal, nêu ngày bắt đầu, ngày kết thúc, loại nghỉ (cả ngày hoặc nửa ngày) và người bàn giao công việc, bảo đảm đúng thời hạn báo trước.
4. Quản lý trực tiếp xem xét và phê duyệt đơn trên HR Portal, hoặc đề nghị điều chỉnh thời gian nếu có công việc quan trọng.
5. Nhận kết quả phê duyệt trên HR Portal. Nếu bị từ chối, nhân viên nhận lý do bằng văn bản và có thể điều chỉnh thời gian nghỉ.
6. Bàn giao công việc, đặt trả lời tự động khi nghỉ và thực hiện kỳ nghỉ.
7. Sau kỳ nghỉ, kiểm tra lại số dư phép trên HR Portal; nếu sai lệch, liên hệ Phòng Nhân sự.

10. Thời hạn xử lý

Bước	Thời hạn	Bên thực hiện
Đăng ký nghỉ phép	Trước ngày nghỉ ít nhất 3 ngày làm việc	Nhân viên
Quản lý trực tiếp phản hồi	Trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn	Quản lý trực tiếp
Cập nhật số dư phép	Trong 1 ngày làm việc kể từ khi đơn được phê duyệt	Phòng Nhân sự

Nếu quá thời hạn phản hồi mà đơn chưa được xử lý, nhân viên nhắc lại trên HR Portal hoặc liên hệ HR Onboarding. Đơn chưa được phê duyệt không được xem là đã được đồng ý, vì vậy nhân viên không tự nghỉ khi chưa có kết quả.

11. Khiếu nại và xử lý vi phạm

Nhân viên nghỉ mà chưa được phê duyệt, khai báo sai số ngày nghỉ hoặc dùng phép của người khác bị xử lý theo Nội quy lao động, mức độ do Phòng Nhân sự xác định. Nhân viên không đồng ý với việc từ chối đơn hoặc với số dư phép ghi nhận có thể gửi khiếu nại tới hr-onboarding@vsf-demo.example hoặc HR Portal trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả. Phòng Nhân sự phản hồi trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin.

12. Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Nhân viên chính thức được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày? Đáp: Mỗi nhân viên chính thức được hưởng 10 ngày phép năm có lương, chưa gồm số ngày cộng thêm theo thâm niên.

Hỏi: Tôi phải đăng ký nghỉ phép trước bao lâu? Đáp: Phép năm phải được đăng ký trước ít nhất 3 ngày làm việc, thực hiện trên HR Portal.

Hỏi: Tôi còn 4 ngày phép cuối năm thì được chuyển mấy ngày sang năm sau? Đáp: Tối đa 3 ngày; ngày còn lại không còn giá trị sử dụng.

Hỏi: Ai phê duyệt đơn nghỉ phép của tôi? Đáp: Quản lý trực tiếp phê duyệt mọi đơn nghỉ phép trên HR Portal trong 1 ngày làm việc.

Hỏi: Nhân viên thử việc có được nghỉ phép năm không? Đáp: Không. Nhân viên thử việc không được nghỉ phép năm, xem Chính sách thử việc.

Hỏi: Tôi có được nghỉ nửa ngày không? Đáp: Có. Nhân viên được nghỉ nửa ngày, mỗi lần trừ 0,5 ngày phép.

Hỏi: Thứ Bảy và Chủ nhật nằm trong kỳ nghỉ có bị trừ phép không? Đáp: Không. Chỉ những ngày làm việc nằm trong kỳ nghỉ mới bị trừ vào phép năm.

Hỏi: Tôi vào làm chính thức giữa năm thì được bao nhiêu phép? Đáp: Được hưởng theo tỷ lệ số tháng còn lại trong năm phép, làm tròn xuống đến 0,5 ngày.

13. Phụ lục

13.1 Phụ lục A. Mẫu email thông báo kế hoạch nghỉ phép

Gửi cho quản lý trực tiếp và đồng nghiệp liên quan sau khi đơn được phê duyệt. Nội dung mẫu: 'Kính gửi anh chị, em nghỉ phép năm từ ngày [bắt đầu] đến hết ngày [kết thúc]. Trong thời gian này, [tên người thay thế] sẽ hỗ trợ các việc đang thực hiện. Em sẽ quay lại làm việc vào ngày [ngày quay lại].'

13.2 Phụ lục B. Danh sách kiểm tra trước khi nghỉ

- Đã kiểm tra số dư phép trên HR Portal.
- Đã đăng ký đúng thời hạn báo trước 3 ngày làm việc.
- Đã có người thay thế và đã bàn giao các việc đang thực hiện.
- Đã nhận kết quả phê duyệt trên HR Portal.
- Đã đặt trả lời tự động và thông báo cho đồng nghiệp liên quan.

13.3 Phụ lục C. Bảng tra cứu nhanh

Nội dung	Quy định
Số ngày phép năm cơ bản	10 ngày
Cộng thêm theo thâm niên	1 ngày cho mỗi 5 năm làm việc liên tục, từ 5 năm trở lên
Thời hạn đăng ký	Trước ít nhất 3 ngày làm việc
Chuyển phép sang năm sau	Tối đa 3 ngày, dùng trong năm kế tiếp
Nhân viên thử việc	Không được nghỉ phép năm

14. Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người soạn
1.0	01/01/2023	Ban hành lần đầu chính sách nghỉ phép năm, gồm mức phép năm, thâm niên, quy định đăng ký và chuyển phép.	Phòng Nhân sự